

감사 모범사례

접수번호		제출부서	서울남부지사
제 목	상환 불가능한 재산세 대납에 대한 공사지출 감소방안 마련		

1. 추진배경

- ◆ 공사에 신탁된 제척부지에 대해 2014년 이후 재산세를 대납함에 따라 불필요한 공사의 지출이 지속적으로 증가

가. 현황 및 문제점

- (제척부지 재산세 부과) 과세토지는 ▷▷ ▷▷ ▷ %%%-12번지에
서 분할된 제척부지로서 신탁해지시 누락되어 2014년부터 재산세 부과
- (재산세 대납) 위탁사인 (주)□□□□□는 2009.12.31로 폐업하여 신탁해지가
불가능한 상황에서 매년 재산세를 공사에서 납부함

☞ 재산세 납부내역

부과대상 (면적)	납부금액			합 계
	2014년	2015년	2016년	
▷▷▷ %%%-14 (71 m²)	101,120 원	99,030원	99,840원	299,990 원

나. 추진배경

- (2014년 지방세법 개정) 신탁재산에 대한 납세의무자를 위탁자에서 수탁자로
변경함에 따라 위탁사가 재산세를 납부하지 않은 경우 공사가 재산세를
대납하고 위탁사에 재산세 상환을 청구
- (신탁해지 불가능) 위탁자의 해산 등으로 재산세 상환 및 신탁해지가
불가능할 경우 매년 공사의 재산세 대납 발생
- (공사 손실 감소 필요) 상환 불가능한 제척부지의 재산세 대납에 따른
공사 손실 감소를 위해 공매처분이나 증여를 통해 제척부지를 정리할
경우 재산세 대지급금 회수 미비

2. 추진내용 및 과정

- ◆ 지방세법 검토를 통해 재산세 과세대상 배제 방안을 마련 및 ▷△지
▷△청 건축과, 재무과 및 세무과와 지속적으로 비과세 방안 협의

가. 추진과정

- 2014 ~ 2016 (주)□□□□□ 재산세 대지급
- 2016. 09. 29 재산세 대납통지 및 대지급금 납부 촉구
- 2016. 12. 07 심사평가처 신탁미해지 제척부지 처리계획 시달 신탁해지 불가 시 공매처분 또는 국가·지자체에 증여)
- 2016. 12. 08 ▷▷광역시 ▷▷청 재무과, 건설과, 세무과와 처리방안 협의
☞ 재무과, 건설과 : 공사의 증여의사를 받아들일 수 없음
세무과 : 재산세 과세대상 배제 및 환급 여부 검토 가능
- 2016. 12. 12 ▷▷광역시 ▷▷청 세무과에 재산세 과세대상 배제 및 재산세 환급 요청 공문 송부
- 2016. 12. 21 재산세 대지급금 및 이자(307,870원) 회수

나. 활용한 법률지식

- 지방세법 검토를 통해 재산세 과세대상 배제 방안 마련

☞ 지방세법 109조(비과세) 제3항 1호 : 대통령령으로 정하는 도로·하천·제방·구거·유지 및 묘지

- 지적상 임야이나 사실상 공용도로로 사용되고 있는 제척부지에 대하여 과세대상에서 배제할 수 있는 방법을 검토하여 지방세법 예규에 비과세 방안이 있음을 확인

다. 문제해결을 위한 특별한 업무활동 노력

- ▷▷시 ▷▷청 건축과, 재무과 및 세무과 협의
 - 신탁해지시 일부 제척부지(▷▷▷ %%-14번지, 71㎡)에 대하여 위탁사(주)□□□□□, 현재 폐업)가 누락시킴에 따라 우리 공사로 2014년부터 재산세가 부과
 - 제척부지는 아파트와 초등학교 사이의 폭 2m정도의 도로로 사용되고 있어 ▷▷시 ▷▷청 건축과에 기부채납 종여 물 문의하였으나 가치가 없는 행정재산은 관리하지 않는다는 답변을 받음
 - 관공서도 가치없는 행정재산이라 판단하는 바 공사에서 임의매각하더라도 매각이 어려울 것으로 판단

- 이에 재무과 및 세무과에 제척부지가 지적상 임야이나 사실상 공용도로로 사용되고 있음을 인지시키고 지방세법에 따라 재산세 과세대상에서 제외하도록 지속적으로 요청

3. 추진성과

◆ 관공서와 지속적인 협의로 3년간 재산세 대지급금과 이자 회수와 더불어 향후 지속될 불필요한 공사의 지출 절감

가. 종합성과

- (재산세 대지급금 및 이자 회수) ▷▷시 ▷▷청에 재산세 환급 및 과세 대상 배제를 요청하여 3년간 재산세 대지급금과 이자를 환급받고 향후 매년 부과될 재산세를 절감. 타 사업장 적용 시 회수금액은 상당할 것으로 제척부지 공매나 증여 전 회수방안으로 도입 필요

나. 계량성과 : 예산절감 실적

- (불필요한 공사 지출 절감) 관공서에서도 가치없다고 판단한 행정재산에 대해 관공서와 지속적으로 협의하고 해결방안을 마련함으로써 향후 지속될 불필요한 공사의 지출을 절감 위 부지의 경우 매년 10만원의 재산세 대지급 비용 발생)

☞ 회수내역

계정과목	회수금액	회수일자
재산세 대지급금	299,990 원	2016.12.21
잡수익(환급이자)	7,880 원	
합 계	307,870 원	

4. 제도개선 사항 및 도입효과

◆ 미해지 신탁부동산에 대한 재산세 대납에 따른 공사손실 감소 방안으로 공매, 증여 전 회수방안으로 도입 필요

가. 제도개선 사항

- (재산세 대지급금 비용 감소) 2014년 지방세법 개정으로 신탁재산에 대한 납세의무자를 위탁자에서 수탁자로 변경하면서 미해지 신탁부동산에 대해서도 공사가 재산세를 납부함. 재산세 과세대상 배제 및 제척부지

처리에 대한 제도 마련으로 향후 공사의 재산세 대지급금 비용 감소 방안 마련

나. 도입효과

- **(공사 손실 지속적 감소)** 2017년 ##시에서 재산세 납부를 요청한 \$\$\$\$\$\$(주) >> **동 @@-4번지에 대해 위와 같은 사유를 제시하여 재산세 과세대상에서 배제(향후 재산세 대납 비용 감소)